

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 40/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายเม่งฮวด แซ่เตียว กับพวก

จำเลย

นายเม่งฮวด แซ่เตียว จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 วางโทษจำคุก 18 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 135,128)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 1,000,000 บาท (อันดับ 107)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา พยานหลักฐานและพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่ง
คดีแล้ว ยังไม่สมควรปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา พยานหลักฐานและพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ยังไม่สมควรปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>